



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agung Kurnia Rimawan Bin Alm Ruswandi
Tempat lahir	: sampit
Umur/Tanggal lahir	: 32 tahun/12 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sajahtera Mulia Rt.05 Rw.00, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Agung Kurnia Rimawan Bin Alm Ruswandi ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 31 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15//2014/Reskrim tertanggal 31 Januari 2024 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa AGUNG KURNIA RIMAWAN Bin (Alm) RUSWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap Akta-akta otentik"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG KURNIA RIMAWAN Bin (Alm) RUSWANDI** berupa **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 0103-2205-960001;
 - 2) 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 03100-0306-930003;
 - 3) 1 (Satu) Buah Printer Merk EPSON L3110 Warna Hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli



- 4) 1 (Satu) Buah Laptop Merek Asus warna Hitam;
- 5) 1 (Satu) Buah Mesin Laminating Merk OSMILE warna Putih;
- 6) 1 (Satu) Buah Mouse Warna Hitam;
- 7) 1 (Satu) Buah Gunting;
- 8) 2 (Dua) Buah Cutter;
- 9) 1 (Satu) Buah Lem Glue Stick;
- 10) 49 (Empat Puluh Sembilan) Kartu Remi;
- 11) 7 (Tujuh) Buah Sim B II Umum Palsu;
- 12) 1 (Satu) Buah Sim A Palsu;
- 13) 1 (Satu) Buah KTP Palsu;
- 14) 4 (Empat) Lembar Hasil Print Bagian Depan Sim B II Umum;
- 15) 2 (Dua) Lembar Hasil Print Bagian Belakang Sim;
- 16) 1 (Satu) Buah Lem Korea;
- 17) 1 (Satu) Buah Solatip Bening;
- 18) 10 (Sepuluh) Lembar Sticker Glossy Photo Paper Ukuran A4 Merek Data Print;
- 19) 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y15s Warna Biru;

Digunakan dalam perkara nomor 63/Pid.B/2024/PN Pli atas nama Terdakwa BUDIANOOR Bin (Alm) HENDRIK.

1. 1 (satu) buah HP merk Realme 5i;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AGUNG KURNIA RIMAWAN Bin (Alm) RUSWANDI bersama-sama dengan Saksi BUDIANOOR Bin (Alm) HENDRIK** (dilakukan



penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Provinsi KM 170 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terhadap Akta-akta otentik***, yang dilakukan dengan cara :

- Bermula pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa mengenal saksi Budianoor Bin (Alm) Hendrik yang dapat membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) palsu yang terbuat dari blanko atau bahan SIM yang sudah tidak berlaku yang hasilnya mirip seperti SIM aslinya serta hanya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan saja oleh pembelinya, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan saksi Budianoor untuk memasarkan atau mencari orang yang akan membuat SIM untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan harga SIM yang dibuat dan dipatok oleh saksi Budianoor kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-SIM dan Terdakwa bebas menarik keuntungan dari selisih harga SIM yang dipatok saksi Budianoor dengan tarif harga Terdakwa kepada pelanggannya, kemudian dengan adanya peluang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa pada sekira bulan Maret 2022 menawarkan kepada saksi Baranu Sanjaya jika saksi Baranu Sanjaya ingin membuat SIM B II Umum secara cepat dan murah dapat membuat melalui Terdakwa dengan syarat mengirimkan foto data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Baranu Sanjaya tertarik untuk membuat SIM jenis B II Umum melalui Terdakwa dan saksi Baranu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya juga bercerita kepada saksi Muhammad Nurdian Alias Amad mengenai pembuatan SIM secara cepat dan murah melalui Terdakwa tersebut, lalu saksi Muhammad Nurdian tertarik juga untuk membuat SIM bersama dengan saksi Susaka dan saksi Baranu Sanjaya, lalu untuk membuat SIM tersebut Terdakwa meminta dikirim data diri melalui Whatsapp berupa foto KTP, foto setengah badan dan foto tanda tangan milik saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Budianoor untuk meminta dibuatkan SIM B II Umum palsu atas nama saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka dengan meneruskan data diri melalui Whatsapp yang telah diperoleh Terdakwa dan mengirimkan uang biaya pembuatan SIM melalui DANA kepada saksi Budianoor, selanjutnya saksi Budianoor membuat SIM di rumahnya yang berada di Jalan Provinsi KM 170 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengedit format gambar SIM asli yang diunduh dari internet menggunakan bantuan aplikasi Wps Office dan Photoshop di handphone dengan mengubah data identitas pemilik SIM-nya menggunakan data identitas milik saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka, setelah saksi Budianoor berhasil merubah identitas pemilik SIM tersebut kemudian saksi Budianoor mencetaknya dalam kertas glossy menggunakan printer meliputi bagian depan dan belakang SIM, lalu setelah tercetak kemudian saksi Budianoor menebalkan bagian tengah SIM tersebut dengan cara dilapisi atau dilem dengan kertas A4 atau bekas kartu yang tidak terpakai agar ketebalan SIM buatannya tersebut sesuai, selanjutnya setelah ketebalannya dirasa cukup dan dirapikan seolah-olah menjadi persis seperti SIM asli saksi Budianoor kemudian melaminatingnya, setelah SIM buatan saksi Budianoor tersebut jadi kemudian saksi Budianoor memberitahukannya kepada Terdakwa untuk dikirim melalui ekspedisi JNT dengan alamat yang diberitahukan Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian setelah SIM buatan Terdakwa diterima oleh saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka kemudian saksi Baranu Sanjaya menggunakan SIM yang telah diterimanya untuk melamar pekerjaan sebagai Operator di PT. Darma Henwa dan pada saat itu saksi Baranu Sanjaya terkejut karena lamarannya ditolak oleh HRD PT. Darma Henwa yang memberitahukan bahwa SIM yang dipergunakannya untuk melamar pekerjaan ternyata palsu, lalu saksi Baranu Sanjaya yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena saksi Baranu Sanjaya telah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibuatkan SIM tersebut.

Bahwa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dibuat dalam bentuk kartu elektronik atau bentuk lain yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Terdakwa maupun saksi Budianoor bukanlah anggota atau pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AGUNG KURNIA RIMAWAN Bin (Alm) RUSWANDI bersama-sama dengan Saksi BUDIANOOR Bin (Alm) HENDRIK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei 2022 atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Provinsi KM 170 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang mana tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pelaihari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Batulicin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian***, yang dilakukan dengan cara :

- Bermula pada sekitar akhir tahun 2021 Terdakwa mengenal saksi Budianoor Bin (Alm) Hendrik yang dapat membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) palsu yang terbuat dari blangko atau bahan SIM yang sudah tidak berlaku yang hasilnya mirip seperti SIM aslinya serta hanya dapat digunakan untuk melamar pekerjaan di perusahaan saja oleh pembelinya, kemudian Terdakwa bekerjasama dengan saksi Budianoor untuk memasarkan atau mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang akan membuat SIM untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan harga SIM yang dibuat dan dipatok oleh saksi Budianoor kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-SIM dan Terdakwa bebas menarik keuntungan dari selisih harga SIM yang dipatok saksi Budianoor dengan tarif harga Terdakwa kepada pelanggannya, kemudian dengan adanya peluang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa pada sekira bulan Maret 2022 menawarkan kepada saksi Baranu Sanjaya jika saksi Baranu Sanjaya ingin membuat SIM B II Umum secara cepat dan murah dapat membuat melalui Terdakwa dengan syarat mengirimkan foto data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Baranu Sanjaya tertarik untuk membuat SIM jenis B II Umum melalui Terdakwa dan saksi Baranu Sanjaya juga bercerita kepada saksi Muhammad Nurdian Alias Amad mengenai pembuatan SIM secara cepat dan murah melalui Terdakwa tersebut, lalu saksi Muhammad Nurdian tertarik juga untuk membuat SIM bersama dengan saksi Susaka dan saksi Baranu Sanjaya, lalu untuk membuat SIM tersebut Terdakwa meminta dikirim data diri melalui Whatsapp berupa foto KTP, foto setengah badan dan foto tanda tangan milik saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Budianoor untuk meminta dibuatkan SIM B II Umum palsu atas nama saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka dengan meneruskan data diri melalui Whatsapp yang telah diperoleh Terdakwa dan mengirimkan uang biaya pembuatan SIM melalui DANA kepada saksi Budianoor, selanjutnya saksi Budianoor membuat SIM di rumahnya yang berada di Jalan Provinsi KM 170 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara mengedit format gambar SIM asli yang diunduh dari internet menggunakan bantuan aplikasi Wps Office dan Photoshop di handphone dengan mengubah data identitas pemilik SIM-nya menggunakan data identitas milik saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka, setelah saksi Budianoor berhasil merubah identitas pemilik SIM tersebut kemudian saksi Budianoor mencetaknya dalam kertas glossy menggunakan printer meliputi bagian depan dan belakang SIM, lalu setelah tercetak kemudian saksi Budianoor menebalkan bagian tengah SIM tersebut dengan cara dilapisi atau dilem dengan kertas A4 atau bekas kartu yang tidak terpakai agar ketebalan SIM buatannya tersebut sesuai, selanjutnya setelah ketebalannya dirasa cukup dan dirapikan seolah-olah menjadi persis

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti SIM asli saksi Budianoor kemudian melaminatingnya, setelah SIM buatan saksi Budianoor tersebut jadi kemudian saksi Budianoor memberitahukannya kepada Terdakwa untuk dikirim melalui ekspedisi JNT dengan alamat yang diberitahukan Terdakwa, lalu beberapa hari kemudian setelah SIM buatan Terdakwa diterima oleh saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka kemudian saksi Baranu Sanjaya menggunakan SIM yang telah diterimanya untuk melamar pekerjaan sebagai Operator di PT. Darma Henwa dan pada saat itu saksi Baranu Sanjaya terkejut karena lamarannya ditolak oleh HRD PT. Darma Henwa yang memberitahukan bahwa SIM yang dipergunakannya untuk melamar pekerjaan ternyata palsu, lalu saksi Baranu Sanjaya yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena saksi Baranu Sanjaya telah membayar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibuatkan SIM tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Baranu Sanjaya Anak Dari Birau Palwoko** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menjadi salah satu korban atas peristiwa tindak pidana pemalsuan sekitar bulan Mei 2022;
 - Bahwa surat yang dipalsukan yaitu berupa 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis B II umum yang mana pada saat itu saksi perlukan untuk memenuhi persyaratan menjadi operator alat berat di perusahaan;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pemalsuan surat karena saksi pada awalnya ditawarkan dan dibikinkan SIM oleh teman saksi yaitu Terdakwa untuk pembuatan SIM yang cepat dan murah melalui orang dalam kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Polres Tanah Laut saksi baru mengetahui ternyata bahwa Terdakwa membuatkan saksi SIM tersebut tidak melalui orang dalam pihak Kepolisian melainkan dibuat sendiri oleh saudara Budianoor Bin Hendrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi tertarik untuk melakukan pembuatan SIM B II Umum yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa dikarenakan biaya yang diperlukan lebih murah dan berdasarkan penawarannya ia menerangkan bahwa melalui jalur orang dalam dengan estimasi 3-4 hari, namun sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa SIM yang dibuat tersebut ternyata palsu, sehingga membuat saksi tertarik untuk melakukan pembuatan SIM melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SIM yang telah dibuat melalui penawaran Terdakwa ternyata palsu, pada saat saksi sedang melamar kerja di PT. DARMA HENWA sebagai Operator diberitahukan kepada saksi bahwa untuk persyaratan pendaftaran tersebut diperlukan SIM dengan data yang otentik (asli), kemudian HRD PT. DARMA HENWA beserta Security, pada saat itu menanyakan kepada saksi terkait dimana asal muasal pembuatan SIM yang saksi gunakan untuk pendaftaran, dikarenakan SIM yang tersangka gunakan untuk pendaftaran ternyata palsu baik secara kondisi fisik dan tampilan yang digunakan sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk pendaftaran sebagai operator di PT. DARMA HENWA, atas kejadian tersebut saksi baru menyadari bahwa SIM yang telah dibuat melalui penawaran Terdakwa ternyata palsu;
- Bahwa pada awalnya saksi yang hendak melakukan pembuatan SIM B II Umum untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran sebagai Operator alat di PT. DARMA HENWA yang kebetulan ditawarkan oleh Terdakwa terkait adanya pembuatan SIM B II Umum dengan harga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan estimasi selama 3-4 hari jadi yang melalui jalur orang dalam, karena saksi tertarik kemudian memberitahukan kepada saudara Muhammad Nurdian alias Amat bahwa saksi ada mendapat penawaran pembuatan sim dengan harga murah, kemudian saudara Muhammad Nurdian alias Amat juga meminta tolong untuk dibuatkan SIM buat Amat sendiri dan temannya bernama Susaka, sehingga saksi dan Saudara Amat memesan untuk dibuatkan SIM B II Umum dan melakukan pembayaran masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan teman saudara Amat yaitu Susaka melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp1.500.000,00 kepada Terdakwa kemudian setelah 10 (sepuluh) hari berlalu SIM pun saksi terima diserahkan secara langsung oleh Terdakwa sedangkan temannya saudara Amat dikirim melalui kurir paket ekspedisi, setelah itu SIM B II Umum yang saksi dapat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dari Terdakwa digunakan untuk pendaftaran sebagai Operator di PT. DARMA HENWA, namun ditolak dikarenakan SIM tersebut ternyata palsu, atas kejadian tersebut saksi menemui Terdakwa dan meminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang yang telah saksi berikan kepadanya, namun Terdakwa menolak, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian karena ditolak untuk bekerja;

- Bahwa untuk pembuatan SIM tersebut Terdakwa meminta foto data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi mengirimkan data yang diminta tersebut kepada Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa data diri melalui Whatsapp berupa foto KTP, foto setengah badan dan foto tanda tangan milik Muhammad Nurdian dan Susaka dikirimkan kepada Terdakwa melalui saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Nurdian Alias Amat dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi salah satu korban atas peristiwa tindak pidana pemalsuan berupa 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis B II umum milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pemalsuan surat karena saksi pada awalnya ditawarkan dan dibikinkan SIM oleh teman saksi yaitu Saksi Baranu Sanjaya yang mengatakan bahwa Saksi Baranu Sanjaya mempunyai teman yaitu Terdakwa yang dapat membuatkan SIM yang cepat dan murah melalui orang dalam kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh Polres Tanah Laut saksi baru mengetahui ternyata bahwa Terdakwa membuatkan saksi SIM tersebut tidak melalui orang dalam pihak Kepolisian melainkan dibuat sendiri oleh saudara Budianoor Bin Hendrik;
- Bahwa alasan saksi tertarik untuk melakukan pembuatan SIM B II Umum yang ditawarkan kepada saksi dikarenakan biaya yang diperlukan lebih murah dan berdasarkan penawarannya Terdakwa mengatakan bahwa melalui jalur orang dalam dengan estimasi 3-4 hari, namun sebelumnya saksi dan Saksi Baranu Sanjaya tidak mengetahui bahwa SIM



yang dibuat tersebut ternyata palsu, sehingga membuat saksi tertarik untuk melakukan pembuatan SIM melalui Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa SIM yang telah dibuat ternyata palsu yaitu pada saat teman saksi bernama Napi yang juga membuat SIM melalui Terdakwa terkena razia di jalan dan diberitahukan bahwa SIMnya palsu, atas kejadian tersebut saksi baru menyadari bahwa SIM yang telah dibuat melalui penawaran Terdakwa ternyata juga palsu dan karena saksi takut kemudian membuang SIM milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui pembuatan SIM tersebut karena diberitahu oleh Saksi Baranu Sanjaya yang mengatakan bahwa Saksi Baranu Sanjaya ada mendapat penawaran pembuatan sim dengan harga murah oleh temannya yaitu Terdakwa, kemudian karena tertarik saksi juga meminta tolong untuk dibuatkan SIM buat saksi sendiri dan temannya bernama Susaka, sehingga saksi dan Susaka memesan untuk dibuatkan SIM B II Umum dan melakukan pembayaran masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Susaka melakukan pembayaran melalui transfer Rp1.500.000,00 kepada Terdakwa kemudian setelah sekitar 10 (sepuluh) hari berlalu SIM yang dipesan saksi dan Susaka diterima oleh saksi yang dikirim oleh Terdakwa melalui kurir paket ekspedisi J&T, setelah itu SIM B II Umum pesanan Susaka saksi serahkan kepada Susaka;

- Bahwa dengan adanya kejadian SIM saksi tersebut ternyata palsu saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mengira awalnya merupakan SIM asli yang dibuat oleh orang dalam Kepolisian;

- Bahwa untuk pembuatan SIM tersebut Terdakwa meminta foto data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan Susaka mengirimkan data yang diminta tersebut kepada Saksi Baranu Sanjaya untuk diteruskan kepada Terdakwa melalui whatsapp;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Budianoor Bin (Alm) Hendrik dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membuat SIM Palsu bersama-sama dengan Terdakwa Agung Kurnia Rimawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengajak Terdakwa untuk dicarikan pelanggan dan memasarkan SIM palsu yang dibuat oleh saksi, kemudian Terdakwa mendapatkan pesanan SIM jenis B II Umum dari saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka pada sekitar bulan maret 2022;
- Bahwa dari pesanan SIM tersebut Terdakwa kemudian mengirimkan melalui Whatsapp berupa data identitas foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan milik saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka untuk dibuatkan SIM oleh Terdakwa, kemudian dari data identitas yang telah diperoleh saksi membuat SIM di rumahnya yang berada di Jalan Provinsi KM 170 Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa cara saksi membuat SIM yang dipesan yaitu dengan cara mengedit format gambar SIM asli yang diunduh dari internet menggunakan bantuan aplikasi Wps Office dan Photoshop di handphone dengan mengubah data identitas pemilik SIM-nya menggunakan data identitas milik saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka, setelah saksi berhasil merubah identitas pemilik SIM tersebut kemudian saksi cetak dalam kertas glossy menggunakan printer meliputi bagian depan dan belakang SIM, lalu setelah tercetak kemudian saksi menebalkan bagian tengah SIM tersebut dengan cara dilapisi atau dilem dengan kertas A4 atau bekas kartu yang tidak terpakai agar ketebalan SIM buaatannya tersebut sesuai, selanjutnya setelah ketebalannya dirasa cukup dan dirapikan seolah-olah menjadi persis seperti SIM asli saksi kemudian melaminatingnya, setelah SIM buatan saksi tersebut jadi kemudian saksi memberikan SIM buaatannya untuk dipergunakan pemesannya yaitu saksi Baranu Sanjaya, saksi Muhammad Nurdian dan saksi Susaka dengan cara mengirim melalui ekspedisi JNT dengan alamat yang diberitahukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa SIM buaatannya tersebut palsu karena dibuat sendiri dan hanya dapat dipergunakan pemesannya untuk melamar pekerjaan di perusahaan saja;
- Bahwa Terdakwa menjual SIM yang dibuat oleh saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu SIM;
- Bahwa tujuan saksi membuat SIM yang seolah-olah asli tersebut yaitu untuk dijual kepada pembeli/pemesannya melalui perantara Terdakwa

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memperoleh keuntungan materiil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SIM yang dibuat saksi;

- Bahwa saksi maupun Terdakwa bukanlah anggota atau pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- Bahwa saksi telah membuat SIM Palsu yang dipasarkan oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) lebih yang telah beredar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat SIM Palsu bersama dengan Saksi Budianoor Bin Hendrik, yang mana peranan Terdakwa sebagai pihak yang mencari konsumen atau memasarkan SIM Palsu dan menghimpun data pembuatan SIM yang diperlukan dan memberikannya kepada Saksi Budianoor serta menarik keuntungan pembuatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi BUDIANOOR Bin HENDRIK (Alm) mulai sekitar akhir tahun 2021 yang mana saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi BUDIANOOR Bin HENDRIK (Alm) bisa mencetak atau membuat surat SIM Palsu yang mirip dengan aslinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SIM yang dibuat Saksi Budianoor merupakan SIM buatan sendiri yang terbuat dari blangko atau bahan SIM yang sudah tidak berlaku yang hasilnya mirip seperti SIM aslinya dan bukan melalui pihak Kepolisian sebagai instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang serta SIM yang dibuat Saksi Budianoor tersebut hanya dapat digunakan untuk kelengkapan persyaratan melamar di Perusahaan saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Budianoor untuk memasarkan atau mencari orang yang akan membuat SIM untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan harga SIM yang dibuat dan dipatok oleh Saksi Budianoor kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SIM yang dibuatkan dan Terdakwa diberikan kebebasan untuk menarik keuntungan dari selisih harga SIM yang dipatok Saksi Budianoor tersebut dengan tarif harga Terdakwa kepada pelanggannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Budianoor tidak mau bertemu atau berkomunikasi langsung dengan pembuat SIM melainkan semua pelanggannya harus melalui Terdakwa sebagai perantaranya;
- Bahwa kemudian dengan adanya peluang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa mencari pelanggan yang mau dibuatkan SIM dengan memberikan penawaran harga yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi orang yang akan membuat SIM yang dipatok antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-SIM dengan meyakinkan kepada pelanggannya bahwa SIM tersebut dibuat melalui orang dalam (Kepolisian) untuk menghindari kecurigaan bahwa SIM-nya palsu;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 menawarkan pembuatan SIM kepada Saksi Baranu Sanjaya yang merupakan teman Terdakwa dengan mengatakan jika Baranu Sanjaya ingin membuat SIM B II Umum secara cepat dan murah dapat membuat melalui Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan orang dalam;
- Bahwa untuk membuat SIM tersebut pelanggannya harus mengirimkan syarat berupa foto data diri Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Baranu Sanjaya tertarik untuk membuat SIM jenis B II Umum melalui Terdakwa dan Saksi Baranu Sanjaya mengajak temannya yaitu Muhammad Nurdian Alias Amat dan Susaka, lalu untuk membuat SIM tersebut Terdakwa meminta dikirim foto data diri yang diperlukan melalui Whatsapp lalu Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka mengirimkan data diri yang diperlukan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budianoor untuk meminta dibuatkan SIM B II Umum palsu atas nama Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka dengan meneruskan data diri melalui Whatsapp yang telah diperoleh Terdakwa dan mengirimkan uang biaya pembuatan SIM melalui DANA kepada Budianoor, selanjutnya Budianoor membuat SIM di rumahnya yang berada di Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa seingat Terdakwa orang yang minta buat SIM palsu kepada Saksi Budianoor melalui Terdakwa adalah sekitar 20 (dua) puluh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saksi Budianoor karena Terdakwa telah mengambil selisih keuntungan dengan menaikkan harga kepada para pemesan surat;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah SIM sudah selesai dibuat kemudian dikirimkan oleh Saksi Budianoor melalui jasa kirim JNT menggunakan nama Terdakwa sebagai pengirimnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Budianoor bahwa dirinya membuat SIM dengan menggunakan laptop dan printernya sendiri;
- Bahwa Saksi Baranu Sanjaya dan temannya tidak mengetahui bahwa SIM yang dibuat melalui Terdakwa adalah palsu akan tetapi setelah mengetahui bahwa SIM-nya palsu kemudian yang bersangkutan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibuatkan SIM tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 0103-2205-960001;
- 2) 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 03100-0306-930003;
- 3) 1 (Satu) Buah Printer Merk EPSON L3110 Warna Hitam;
- 4) 1 (Satu) Buah Laptop Merek Asus warna Hitam;
- 5) 1 (Satu) Buah Mesin Laminating Merk OSMILE warna Putih;
- 6) 1 (Satu) Buah Mouse Warna Hitam;
- 7) 1 (Satu) Buah Gunting;
- 8) 2 (Dua) Buah Cutter;
- 9) 1 (Satu) Buah Lem Glue Stick;
- 10) 49 (Empat Puluh Sembilan) Kartu Remi;
- 11) 7 (Tujuh) Buah Sim B II Umum Palsu;
- 12) 1 (Satu) Buah Sim A Palsu;
- 13) 1 (Satu) Buah KTP Palsu;
- 14) 4 (Empat) Lembar Hasil Print Bagian Depan Sim B II Umum;
- 15) 2 (Dua) Lembar Hasil Print Bagian Belakang Sim;
- 16) 1 (Satu) Buah Lem Korea;
- 17) 1 (Satu) Buah Solatip Bening;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 10 (Sepuluh) Lembar Sticker Glossy Photo Paper Ukuran A4 Merek Data Print;

19) 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y15s Warna Biru;

20) 1 (satu) buah HP merk Realme 5i;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat SIM Palsu bersama dengan Saksi Budianoor Bin Hendrik, yang mana peranan Terdakwa sebagai pihak yang mencari konsumen atau memasarkan SIM Palsu dan menghimpun data pembuatan SIM yang diperlukan dan memberikannya kepada Saksi Budianoor serta menarik keuntungan pembuatan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi BUDIANOOR Bin HENDRIK (Alm) mulai sekitar akhir tahun 2021 yang mana saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi BUDIANOOR Bin HENDRIK (Alm) bisa mencetak atau membuat surat SIM Palsu yang mirip dengan aslinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa SIM yang dibuat Saksi Budianoor merupakan SIM buatan sendiri yang terbuat dari blangko atau bahan SIM yang sudah tidak berlaku yang hasilnya mirip seperti SIM aslinya dan bukan melalui pihak Kepolisian sebagai instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang serta SIM yang dibuat Saksi Budianoor tersebut hanya dapat digunakan untuk kelengkapan persyaratan melamar di Perusahaan saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Budianoor untuk memasarkan atau mencari orang yang akan membuat SIM untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan harga SIM yang dibuat dan dipatok oleh Saksi Budianoor kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SIM yang dibuatkan dan Terdakwa diberikan kebebasan untuk menarik keuntungan dari selisih harga SIM yang dipatok Saksi Budianoor tersebut dengan tarif harga Terdakwa kepada pelanggannya;
- Bahwa Saksi Budianoor tidak mau bertemu atau berkomunikasi langsung dengan pembuat SIM melainkan semua pelanggannya harus melalui Terdakwa sebagai perantaranya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan adanya peluang keuntungan tersebut kemudian Terdakwa mencari pelanggan yang mau dibuatkan SIM dengan memberikan penawaran harga yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi orang yang akan membuat SIM yang dipatok antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-SIM dengan meyakinkan kepada pelanggannya bahwa SIM tersebut dibuat melalui orang dalam (Kepolisian) untuk menghindari kecurigaan bahwa SIM-nya palsu;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2022 menawarkan pembuatan SIM kepada Saksi Baranu Sanjaya yang merupakan teman Terdakwa dengan mengatakan jika Baranu Sanjaya ingin membuat SIM B II Umum secara cepat dan murah dapat membuat melalui Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan orang dalam;
- Bahwa untuk membuat SIM tersebut pelanggannya harus mengirimkan syarat berupa foto data diri Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Baranu Sanjaya tertarik untuk membuat SIM jenis B II Umum melalui Terdakwa dan Saksi Baranu Sanjaya mengajak temannya yaitu Muhammad Nurdian Alias Amat dan Susaka, lalu untuk membuat SIM tersebut Terdakwa meminta dikirim foto data diri yang diperlukan melalui Whatsapp lalu Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka mengirimkan data diri yang diperlukan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budianoor untuk meminta dibuatkan SIM B II Umum palsu atas nama Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka dengan meneruskan data diri melalui Whatsapp yang telah diperoleh Terdakwa dan mengirimkan uang biaya pembuatan SIM melalui DANA kepada Budianoor, selanjutnya Budianoor membuat SIM di rumahnya yang berada di Satu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa seingat Terdakwa orang yang minta buat SIM palsu kepada Saksi Budianoor melalui Terdakwa adalah sekitar 20 (dua) puluh orang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah dari Saksi Budianoor karena Terdakwa telah mengambil selisih keuntungan dengan menaikkan harga kepada para pemesan surat;
- Bahwa setelah SIM sudah selesai dibuat kemudian dikirimkan oleh Saksi Budianoor melalui jasa kirim JNT menggunakan nama Terdakwa sebagai pengirimnya;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Budianoor bahwa dirinya membuat SIM dengan menggunakan laptop dan printernya sendiri;
- Bahwa Saksi Baranu Sanjaya dan temannya tidak mengetahui bahwa SIM yang dibuat melalui Terdakwa adalah palsu akan tetapi setelah mengetahui bahwa SIM-nya palsu kemudian yang bersangkutan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa karena telah membayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibuatkan SIM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;
4. Unsur “Dari pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;
5. Unsur “Dilakukan pada akta-akta otentik”;
6. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan “terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”, maka yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan yang aktif sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dalam unsur ini dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang dimaksud “dengan sengaja”, secara garis besar dalam hukum pidana dikenal dengan adanya 2 (dua) aliran berkenaan dengan teori kesengajaan, yaitu *teori kehendak* dan *teori pengetahuan*. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah keinginan dan maksud serta tujuan yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan dimaksudkan suatu keinginan, maksud atau tujuan untuk berbuat yang dititikberatkan kepada apa



yang diketahui pada waktu berbuat termasuk pengetahuan mengenai segala akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa setelah diuraikan aliran teori kesengajaan tersebut di atas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pendapat R. Soesilo, suatu surat yang dipalsukan itu harus surat yang: 1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain); 2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya); 3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau 4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengenal Saksi BUDIANOOR Bin HENDRIK (Alm) mulai sekitar akhir tahun 2021 yang mana saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi BUDIANOOR Bin HENDRIK (Alm) bisa mencetak atau membuat surat SIM Palsu yang mirip dengan aslinya dan Terdakwa mengetahui bahwa SIM yang dibuat Saksi Budiannor merupakan SIM buatan sendiri yang terbuat dari blangko atau bahan SIM yang sudah tidak berlaku yang hasilnya mirip seperti SIM aslinya dan bukan melalui pihak Kepolisian sebagai instansi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Budianoor untuk memasarkan atau mencari orang yang akan membuat SIM untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan harga SIM yang dibuat dan dipatok oleh Saksi Budianoor kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SIM yang dibuatkan dan Terdakwa diberikan kebebasan untuk menarik keuntungan dari selisih harga SIM yang dipatok Saksi Budianoor tersebut dengan tarif harga Terdakwa kepada pelanggannya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada sekitar bulan Maret 2022 menawarkan pembuatan SIM kepada Saksi Baranu Sanjaya yang merupakan teman Terdakwa dengan mengatakan jika Baranu Sanjaya ingin membuat SIM B II Umum secara cepat dan murah dapat membuat melalui Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan orang dalam;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan untuk membuat SIM tersebut pelanggannya harus mengirimkan syarat berupa foto data diri Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Baranu Sanjaya tertarik untuk membuat SIM jenis B II Umum melalui Terdakwa dan Saksi Baranu Sanjaya mengajak temannya yaitu Muhammad Nurdian Alias Amat dan Susaka, lalu untuk membuat SIM tersebut Terdakwa meminta dikirim foto data diri yang diperlukan melalui Whatsapp lalu Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka mengirimkan data diri yang diperlukan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budianoor untuk meminta dibuatkan SIM B II Umum palsu atas nama Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan meneruskan data diri melalui Whatsapp yang telah diperoleh Terdakwa dan mengirimkan uang biaya pembuatan SIM melalui DANA kepada Saksi Budianoor, selanjutnya Budianoor membuat SIM di rumahnya yang berada di Satu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membuat SIM Palsu bersama dengan Saksi Budianoor Bin Hendrik, yang mana peranan Terdakwa sebagai pihak yang mencari konsumen atau memasarkan SIM Palsu dan menghimpun data pembuatan SIM yang diperlukan dan memberikannya kepada Saksi Budianoor serta menarik keuntungan pembuatan;

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan surat berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain;

Menimbang, bahwa Surat Izin Mengemudi atau SIM yang dibuat saksi Budianoor Bin Hendrik melalui Terdakwa tersebut tergolong sebagai Surat selaras dengan pendapat R. Soesilo bahwa SIM tersebut diketik dengan memakai mesin komputer (laptop) atau diketik yang kemudian dicetak. Bahwa SIM yang dibuat yang dibuat saksi Budianoor Bin Hendrik melalui Terdakwa tersebut isinya suratnya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Bahwa SIM yang dibuat yang dibuat saksi Budianoor Bin Hendrik melalui Terdakwa pada mulanya tidak ada asal suratnya (SIM Asli) karena dibuat secara manual oleh Terdakwa sendiri menggunakan material yang telah Terdakwa persiapkan hingga terbentuk SIM yang menyerupai aslinya namun nomor register SIM dan identitas pemiliknya tersebut tidak terdaftar karena dikarang oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatan apa yang dilakukannya yaitu surat palsu, sebagai maksud yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal, dan oleh karena unsur Ad.2. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu komponen di dalamnya yaitu "membuat surat palsu" dan "yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal", dianggap pula telah memenuhi unsur ini secara utuh", dengan demikian unsur Ad.2. "*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal*" dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum serta setiap pertimbangan-pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.2., maka setiap fakta dan pertimbangan hukum yang relevan akan diambil alih dan dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Budianoor untuk memasarkan atau mencari orang yang akan membuat SIM untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan harga SIM yang dibuat dan dipatok oleh Saksi Budianoor kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SIM yang dibuatkan dan Terdakwa diberikan kebebasan untuk menarik keuntungan dari selisih harga SIM yang dipatok Saksi Budianoor tersebut dengan tarif harga Terdakwa kepada pelanggannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dengan adanya peluang keuntungan kemudian Terdakwa mencari pelanggan yang mau dibuatkan SIM dengan memberikan penawaran harga yang bervariasi tergantung kondisi ekonomi orang yang akan membuat SIM yang dipatok antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per-SIM dengan meyakinkan kepada pelanggannya bahwa SIM tersebut dibuat melalui orang dalam (Kepolisian) untuk menghindari kecurigaan bahwa sebenarnya SIM tersebut palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk membuat SIM tersebut pelanggannya harus mengirimkan syarat berupa foto data diri Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Baranu Sanjaya tertarik untuk membuat SIM jenis B II Umum melalui Terdakwa dan Saksi Baranu Sanjaya mengajak temannya yaitu Muhammad Nurdian Alias Amat dan Susaka, lalu untuk membuat SIM tersebut Terdakwa meminta dikirim foto data diri yang diperlukan melalui Whatsapp lalu Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka mengirimkan data diri yang diperlukan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budianoor untuk meminta dibuatkan SIM B II Umum palsu atas nama Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka



dengan meneruskan data diri melalui Whatsapp yang telah diperoleh Terdakwa dan mengirimkan uang biaya pembuatan SIM melalui DANA kepada kepada Budianoor, selanjutnya Budianoor membuat SIM di rumahnya yang berada di Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan Terdakwa membuatkan SIM palsu atas nama Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka adalah supaya orang yang telah memesan kepada Terdakwa dapat menggunakan SIM palsu tersebut seakan-akan merupakan SIM asli yang akan dipergunakan sesuai dengan fungsi dari surat aslinya, dengan demikian unsur Ad.3. *“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dari pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum serta setiap pertimbangan-pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.2. dan Ad.3., maka setiap fakta dan pertimbangan hukum yang relevan akan diambil alih dan dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mencetak SIM palsu berpotensi merugikan negara karena berkurangnya penerimaan PNBP dari pembuatan SIM dari yang bersangkutan di kemudian hari, selanjutnya menyangkut pemalsuan SIM yang dicetak oleh Terdakwa berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan khususnya tentang lalu lintas karena orang yang memesan SIM palsu tersebut bisa saja tidak memenuhi persyaratan untuk berkendara yang layak sehingga dapat menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas jika pemesan SIM palsu ternyata tidak kompeten dalam berkendara;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut di atas sifatnya surat umum, dengan demikian memalsukan surat tersebut membahayakan pula kepercayaan umum sehingga dapat pula dianggap merugikan kepentingan dan keamanan publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Ad.4. *“Dari pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”* dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada akta-akta otentik”

Menimbang, bahwa yang dinamakan akta otentik pada pokoknya yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan persyaratan serta pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum serta setiap pertimbangan-pertimbangan hukum pada bahasan unsur Ad.2. sampai dengan Ad.4., maka setiap fakta dan pertimbangan hukum yang relevan akan diambil alih dan dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa surat-surat yang dipalsukan oleh Terdakwa adalah Surat Izin Mengemudi (SIM), yang mana keseluruhan surat tersebut penerbitannya diatur dan dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian unsur Ad.5. "*dilakukan pada akta-akta otentik*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur "*mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum pidana (Turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum) bahwa yang dimaksud turut serta adalah orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau adanya kerjasama diantara mereka. Adapun perbuatan tersebut merupakan kehendak bersama dan terdapat pembagian peran dari masing-masing Terdakwa. Bahwa pengertian turut serta melakukan dalam ajaran deelneming mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu: 1). Ada kerja sama secara sadar. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan untuk bekerja sama dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana; dan 2). Ada pelaksanaan bersama-sama secara fisik. Bahwa suatu kerja sama yang begitu erat dan sempurna tidak perlu diperjanjikan atau direncanakan terlebih dahulu sebelum mereka memulai melakukan perbuatannya, akan tetapi sudah cukup bilamana ada saling pengertian di antara para peserta bahwa mereka sedang bekerja sama pada saat perbuatan itu dilakukan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Selain itu, diperlukan pula adanya pelaksanaan bersama-sama secara fisik untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut. Kemudian yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana disini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu: a). Orang yang melakukan, orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, maka pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana itu harus seorang pegawai negeri; b). Orang yang menyuruh melakukan. Dalam tindak pidana ini pelakunya sedikit ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja; dan c). Orang yang turut melakukan. Turut melakukan diartikan disini ialah melakukan bersama sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya Para Terdakwa harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi Para Terdakwa melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Budianoor untuk memasarkan atau mencari orang yang akan membuat SIM untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan harga SIM yang dibuat dan dipatok oleh Saksi Budianoor kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-SIM yang dibuatkan dan Terdakwa diberikan kebebasan untuk menarik keuntungan dari selisih harga SIM yang dipatok Saksi Budianoor tersebut dengan tarif harga Terdakwa kepada pelanggannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk membuat SIM tersebut pelanggannya harus mengirimkan syarat berupa foto data diri Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto setengah badan dan foto tanda tangan serta membayar uang pembuatan SIM sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Baranu Sanjaya tertarik untuk membuat SIM jenis B II Umum melalui Terdakwa dan Saksi Baranu Sanjaya mengajak temannya yaitu Muhammad Nurdian Alias Amat dan Susaka, lalu untuk membuat SIM tersebut Terdakwa meminta dikirim foto data diri yang diperlukan melalui Whatsapp lalu Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka mengirimkan data diri yang diperlukan tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Budianoor untuk meminta dibuatkan SIM B II Umum palsu atas nama Baranu Sanjaya, Muhammad Nurdian dan Susaka dengan meneruskan data diri melalui Whatsapp yang telah diperoleh Terdakwa dan mengirimkan uang biaya pembuatan SIM melalui DANA kepada Budianoor, selanjutnya Budianoor membuat SIM di rumahnya yang berada di Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah SIM sudah selesai dibuat kemudian dikirimkan oleh Saksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budianoor melalui jasa kirim JNT menggunakan nama Terdakwa sebagai pengirimnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan tersebut diatas terdapat adanya hubungan batin dengan tindak pidana yang diwujudkan, serta adanya suatu kerjasama secara sadar antara Terdakwa dengan Saksi Budianoor tersebut, dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terwujud dengan Kerjasama antara pelaku tindak pidana dan atau dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, yaitu *“Turut Serta Melakukan Pemalsuan surat otentik”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider Penuntut Umum tidaklah perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan menjalani penahanan yang sah dan Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli



tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*, oleh karenanya, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 0103-2205-960001;
- 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 03100-0306-930003;
- 1 (Satu) Buah Printer Merk EPSON L3110 Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Laptop Merek Asus warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Mesin Laminating Merk OSMILE warna Putih;
- 1 (Satu) Buah Mouse Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gunting;
- 2 (Dua) Buah Cutter;
- 1 (Satu) Buah Lem Glue Stick;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Kartu Remi;
- 7 (Tujuh) Buah Sim B II Umum Palsu;
- 1 (Satu) Buah Sim A Palsu;
- 1 (Satu) Buah KTP Palsu;
- 4 (Empat) Lembar Hasil Print Bagian Depan Sim B II Umum;
- 2 (Dua) Lembar Hasil Print Bagian Belakang Sim;
- 1 (Satu) Buah Lem Korea;
- 1 (Satu) Buah Solatip Bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) Lembar Sticker Glossy Photo Paper Ukuran A4 Merek Data Print;
- 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y15s Warna Biru;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam proses pembuktian perkara Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pli atas nama Terdakwa Budianoor Bin (Alm) Hendrik, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam proses pembuktian perkara tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 5i yang telah disita dari Terdakwa oleh karena kegunaannya tidak diperlukan lagi baik dalam perkara maupun perkara lainnya serta barang bukti tersebut merupakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat berpotensi mengganggu keselamatan berkendara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 264 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agung Kurnia Rimawan Bin (Alm) Ruswandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat Autentik”**;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 0103-2205-960001;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Berharga SIM-BII Umum Palsu dengan nomor : 03100-0306-930003;
 - 1 (Satu) Buah Printer Merk EPSON L3110 Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Laptop Merek Asus warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Mesin Laminating Merk OSMILE warna Putih;
 - 1 (Satu) Buah Mouse Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Gunting;
 - 2 (Dua) Buah Cutter;
 - 1 (Satu) Buah Lem Glue Stick;
 - 49 (Empat Puluh Sembilan) Kartu Remi;
 - 7 (Tujuh) Buah Sim B II Umum Palsu;
 - 1 (Satu) Buah Sim A Palsu;
 - 1 (Satu) Buah KTP Palsu;
 - 4 (Empat) Lembar Hasil Print Bagian Depan Sim B II Umum;
 - 2 (Dua) Lembar Hasil Print Bagian Belakang Sim;
 - 1 (Satu) Buah Lem Korea;
 - 1 (Satu) Buah Solatip Bening;
 - 10 (Sepuluh) Lembar Sticker Glossy Photo Paper Ukuran A4 Merek Data Print;
 - 1 (Satu) Buah HP Merk Vivo Y15s Warna Biru;
- Dikembalikan kepada **Penuntut Umum** untuk digunakan sebagai barang bukti dalam proses pembuktian perkara Nomor **63/Pid.B/2024/PN Pli** atas nama **Terdakwa BUDIANOOR Bin (Alm) HENDRIK.**;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Rendy Laputigar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.